宁乡市人民政府

宁政函〔2024〕25号

宁乡市人民政府
关于宁乡市生活垃圾焚烧发电项目“12·7”一般物体打击事故调查报告的批复

宁乡市应急管理局：

你局《关于对<宁乡市生活垃圾焚烧发电项目“12·7”一般物体打击事故调查报告>予以批复的请示》（宁应急字(2024)22号)收悉。经研究，同意该事故调查报告。请你局和有关部门严格按照有关法律法规规定，对事故相关责任单位和有关责任人进

行处理和处罚。

附件：宁乡市生活垃圾焚烧发电项目“12·7”一般物体打击事故调查报告



2024年3月28日

附件

宁乡市生活垃圾焚烧发电项目

“12·7”一般物体打击事故调查报告

2023年12月7日15时17分许，宁乡市生活垃圾焚烧发电项目内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济

损失178万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规和各级人民政府关于事故调查处理相关规范性文件的规定，宁乡市人民政府成立事故调查组开展调查。调查组由宁乡市应急管理局局长秦岳坤任组长，市应急管理局、市公安局、市住建局、市城管局、市总工会为成员单位，全面负责事故调查工作。同时向市纪委监委发出事故调查邀请函。调查组委托湖南大学司法鉴定中心法医对死者的死因进行鉴定，聘请长沙众安安全技术咨询服务有限公司机械类专家对物体打击事故发生的原因进行鉴定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行了现场勘察和调查。调查组通过聘请专家、现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。

一、事故概述

(一)事故发生时间：2023 年 12 月 7 日 15 时 17 分

(二)事故发生单位：河南星邦电阻器有限公司

(三)事故发生地点：宁乡市生活垃圾焚烧发电项目主厂房垃圾仓23米层平台4-5轴交P-Q轴处

(四)事故类别：物体打击事故

(五)事故伤亡情况：死亡1人、受伤1人

(六)事故直接经济损失：178万元

二、基本情况

(一)涉事项目基本情况

宁乡市生活垃圾焚烧发电项目(以下简称垃圾发电项目)，位于宁乡市夏铎铺镇凤桥社区(现宁乡市生活垃圾填埋场内)，该项目是湖南省2023年“洞庭清波”常态化监督工作重点关注及解决“宁乡市垃圾填埋场库容量已趋于满负荷”问题的民生项目。主要建设内容为：建设生活垃圾处理量为500吨/天的生产线2条，配置500吨/天焚烧炉2台、25兆瓦凝汽式汽轮发电机组1套及相应配套环保设施等，该项目已于2022年12月16日办理施工许可证。

该项目建设单位为光大环保能源(长沙)有限公司、监理单位为江西同济建设项目管理股份有限公司、施工单位是浙江省二

建建设集团有限公司、安装工程施工承包单位为河南省安装集团有限责任公司。截止事故发生时，该项目主体工程已完成建设，安装工程已基本完成，正在进行配合调试，建筑施工竣工验收及消防验收未完成。

(二)涉事相关单位基本情况

1.光大环保能源(长沙)有限公司(以下简称环保能源公司),项目建设单位。成立于2022年7月，注册地址为宁乡市夏铎铺镇凤桥社区，统一社会信用代码：91430100MABTGY****,法定代表人袁泉。经营范围包括许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供(配)电业务等；一般项目：污水处理及其再生利用；热力生产和供应；环境应急治理服务；环保咨询服务；固体废物治理等。

2.江西同济建设项目管理股份有限公司(以下简称江西同济公司),项目工程监理单位。成立于2002年11月，注册地位于江西省萍乡市安源区后埠街柑子园居委会爱群巷1号，统一社会信用代码：91360300744288****,法定代表人谢冬春。经营范围：一般项目：工程造价、工程招标代理、政府采购代理、工程审计咨询服务、城市规划服务、工程勘察、工程设计、工程检测、资质范围内建设工程的工程监理、项目管理、技术咨询、全过程工程咨询等。

3.上海佩佛自动化控制设备有限公司(以下简称上海佩佛公司),宁乡市生活垃圾焚烧发电项目内垃圾卸料门、垃圾吊抓斗

检修门制作单位。成立于2004年12月，注册地位于上海市嘉定区

纬五路58号2幢1133室，统一社会信用代码：

91310114769658****,法定代表人刘汝合。经营范围包括一般项目：机械设备销售；金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：建设工程施工；建设工程设计。

4.河南星邦电阻器有限公司(以下简称河南星邦公司),宁乡市生活垃圾焚烧发电项目内垃圾卸料门、垃圾吊抓斗检修门安装工程承接单位。成立于2004年12月，注册地位于河南省漯河市临颍县经五路与颍川大道交叉口向南30米路西，统一社会信用代码：91411122MA9KME****,法定代表人韩松杰(2023年8月变更为韩松杰)。经营范围包括一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三)合同签订情况

1.2022年12月13日，环保能源公司与江西同济公司签订了《关于宁乡生活垃圾焚烧发电项目工程委托监理合同》,江西同济公司成立了垃圾发电项目工程监理部，委托曾文萍任总监理工程师，配齐了相关监理人员，明确总监理工程师负责制，负责本

项目全过程监理工作。

2.2022 年 12 月 1 日，环保能源公司与上海佩佛公司签订有垃圾卸料门 5 台套、垃圾吊抓斗检修门 1 台套的设备购买合同，合同内明确按环保能源公司提供的技术参数和技术要求，由上海佩佛
公司负责供应设备的设计、制造、运输、安装、调试、试运行等。

3.2023 年 9 月 1 日，上海佩佛公司与河南星邦公司签订承揽合同书，明确卸料门、检修门的安装以及调试技术服务工作发包给
河南星邦电阻器有限公司。

(四)垃圾吊抓斗检修门的安装情况

环保能源公司与上海佩佛公司于2022年11月签订关于宁乡市生活垃圾焚烧发电项目卸料门及检修门设备买卖合同，合同内约定由上海佩佛公司负责安装、调试、试运行等。2023年11月，上海佩佛公司将垃圾发电项目的垃圾卸料门、垃圾吊抓斗检修门的安装、调试业务发包给河南星邦公司。2023年11月12日，河南星邦公司聘请临时工杨耀喜、宋燕辉(未签订劳动协议)在垃圾

发电项目进行卸料门及垃圾吊抓斗检修门安装调试工作。

三、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2023年12月7日15时17分许，宁乡市生活垃圾焚烧发电项目主厂房垃圾仓内23.0m层平台在安装调试垃圾吊抓斗检修门过程中，垃圾吊抓斗检修门发生翻转倾覆，压到了正在进行安装调

试作业的工人杨耀喜、宋燕辉，导致发生一起一般物体打击事故。

(二)事故现场情况

宁乡市生活垃圾焚烧发电项目主厂房垃圾仓23米层平台现场较混乱，有散落的钢管几十根、大油桶、小油漆桶、焊机、电线、工具箱、工具袋、扫把、手套、废弃的饮料瓶、纸箱等。该

平台位于南检修门旁有一防爆智能球型摄像头(IP:

192.168.1.145),因该平台未正式通电，摄像头未启用。

位于该平台靠东北方向有垃圾吊抓斗检修门洞1处，尺寸为5.5m×5.5m,洞口离地面垂直距离约23米，临边、洞口未见围栏

和安全防护装置，现场未见安全警示标志。门洞旁有垃圾吊抓斗

检修门2扇，每扇检修门重约1.3吨，为液压驱动，均无防意外倒下的安全设施。一扇靠南方向的为竖直，打开角度约75度，为正常打开状态；一扇靠北方向的为反方向翻倒平躺在23.0m层平台的地板上，液压杆拉伸到最长状态，有轻微变形，行程开关已超过外止点。门下有从墙上接过来的线捆和插座，插座上有一充电器正在给手机充电，手机正在播放小说。门下有打磨机、黄色的安全帽、电焊面罩、便携式起重牵引葫芦、按钮盒及变形严重的油漆桶等。检修门安装位置一边紧挨护栏，间隙距离仅有30mm;

一边与墙壁中间有400mm过道，过道内有小型液压站1处，液压

站有隔爆型三相异步电动机(型号：YBX3-100L24),过道墙

上有配电箱1处，有一根临时电缆从检修门洞下方接入供电，临时电缆未进行固定，配电箱处于接通有电状态，从变电箱接出一组操作线，连接至压在门下的按钮盒，用于操作垃圾检修门开启

关闭。

(三)伤亡人员情况

1.杨某喜(死者),男，37 岁，身份证号码 41102419860814****,户籍地址为河南省鄢陵县望田镇望田东村 2 组。2023 年 12 月 7 日 15 时 17 分许，宁乡市生活垃圾焚烧发电项目主厂房垃圾仓内 23.0m 层平台安装调试垃圾吊抓斗检修门过程中，一侧检修门发生翻转倾覆，将杨耀喜压覆而受伤，经 120 医

护人员现场救治无效死亡。

2.宋某辉(伤者),男，40 岁，身份证号码 411122198410 26****,户籍地址为河南省漯河市临颍县王岗镇稻

地村47号。2023年12月7日15时17分许，宁乡市生活垃圾焚烧发电项目主厂房垃圾仓内23.0m层平台安装调试垃圾吊抓斗检修门过程中，一侧检修门发生翻转倾覆，压到宋燕辉，致其左腿胫骨平台粉碎性骨折及胸壁软组织挫伤，后送宁乡市人民医院治疗

康复出院。

(四)应急处置情况

杨耀喜、宋燕辉被检修门压到后，在垃圾吊控制室的王宏听到一声巨大的异响后，根据声音方向跑至检修门处，发现一名作业人员被北侧垃圾吊抓斗检修门压住下半身，王宏立即召集附近的万为华等5人用钢管撬起检修门，将检修门下实际被压的2名作业人员分别拾到附近的安全区域。15时25分，万为华在人员救出后立即拨打了120急救电话，并安排王宏、吕佳佳到各路口提前等待救护车辆及人员。15时45分，120医护人员到达现场后，对2名作业人员进行检查、施救，其中杨耀喜已无生命迹象，宋燕辉

神志清醒，腿部受伤，后随救护车前往宁乡市人民医院接受治疗。

接到报告后，宁乡市公安局、市住建局、市城管局、市应急管理局、夏铎铺镇人民政府等单位安排人员先后赶赴现场，开展善后处置和事故调查。在夏铎铺镇调委会组织协调下，12 月 11 日，上海佩佛公司、河南星邦公司与杨耀喜家属达成调解协议，签订《人民调解协议书》。伤者宋燕辉在宁乡市人民医院进行治疗，于 2024 年 1 月 6 日伤愈出院，并于出院当天与河南星邦公司达

成调解协议。事故处置和善后及时，未造成次生事故。

四、事故原因及性质

(一)相关鉴定意见及证明

1.法医鉴定结论。受宁乡市应急管理局委托，湖南大学司法鉴定中心对死者杨耀喜的尸体进行了鉴定并出具了司法鉴定意见书(湘湖大司鉴〔2023〕病鉴字第63号)。鉴定意见为杨耀喜符合重物压轧致开放性颅脑损伤死亡。

2.诊断证明书。宁乡市人民医院骨一科于2023年12月7日16时30分接诊伤者宋燕辉，出具诊断证明书。宋燕辉疾病诊断为：(1)左胫骨平台粉碎性骨折；(2)下唇挫裂伤；(3)胸壁软组织挫伤；(4)右手软组织挫伤；(5)高血压病。

3.检测鉴定结论。受宁乡市应急管理局委托，长沙众安安全技术咨询服务有限公司相关专家对事故发生现场进行勘察和技术分析。技术鉴定从物的不安全因素、人的不安全行为、环境因素及管理的因素等四个方面对事故发生的危险和有害因素进行了详细分析，并出具事故技术鉴定报告(专家意见),认定这是一起一般物体打击事故。

(二)事故直接原因

杨耀喜未掌握事发垃圾吊检修门的安装技能，在垃圾吊抓斗检修门调试过程中，调整和液压油缸连动的碰杆，导致油缸的行

程开关超出正常限位，启动液压系统后，油缸活塞杆没有在正常位置停止向上运行，导致该门扇越过正常位置，到达垂直位置门扇在惯性和重力作用下迅速向外侧(非正常侧)倾倒，导致事故发生。

(三)事故间接原因

1.河南星邦公司安全生产主体责任不落实，公司主要负责人韩松杰未依法履行安全生产管理职责。

2.上海佩佛公司未辨识出检修门安装过程中存在的事故风险，未采取技术手段或管理措施消除事故隐患。

3.江西同济公司垃圾发电项目工程监理部对分包单位的资料审查不严、现场巡查管理不细、监管不力。

4.相关部门安全监管督促不到位。宁乡市发展和改革局监管不力，宁乡市城市管理和综合执法局现场巡查检查不实不细，宁乡市住房和城乡建设局未有效督促制止竣工验收的在建项目进行设备安装。

(四)事故性质认定

经调查认定，宁乡市生活垃圾焚烧发电项目“ 12·7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员处理建议

(一)建议依法不再追究责任的单位及人员

1.环保能源公司与资质齐全的江西同济公司签订有委托监理合同，明确了江西同济公司负责垃圾发电项目的全过程监理工作。环保能源公司与上海佩佛公司签订有事发检修门的购买合同(由上海佩佛公司进行安装调试),明确了安全管理职责和要求。

2023 年 11 月 12 日对检修门安装的进厂人员进行了安全告知，检查了人员资质，签订了安全告知书，告知了施工现场作业安全风险及考核细则。其次，公司设立了安全管理机构；相关安全管理规

定及安全规章制度齐全；教育培训及应急演练均已落实；隐患排

查治理及通报制度均有落实。综上，环保能源公司安全生产主体责任落实基本到位，建议不予处罚。

2.杨耀喜，河南星邦公司负责卸料门安装调试的带班人员及实际安装人员，安全意识淡薄，安装新型号卸料门未接受安装培训，未掌握该工作所需的安装技能，对卸料门可能翻转倒下的事故隐患辨识不够，导致事故发生，负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

(二)建议由宁乡市应急管理局依法处理的单位和个人

1.河南星邦公司主体责任不落实，安全生产管理缺失，主要存在以下问题：一是未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制[1];二是未按要求对从业人员杨耀喜、宋燕辉进行安全生产教育和培训[2];三是未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未对事发平台开展事故隐患排查，及时消除垃圾吊检修门物体打击伤害的事故隐患[3]。河南星邦公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有主体责任。建议由宁乡市应急管理局依据

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项的规定[4],给予河南星邦公司罚款的行政处罚。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.河南星邦公司主要负责人韩松杰，未依法履行主要负责人安全生产管理职责；未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时消除垃圾吊检修门物体打击伤害的事故隐患。韩松杰违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项、第(三)项、第(五项)的规定[5],对事故发生负有主要领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定[6],给予韩松杰罚款的行政处罚。

(三)建议按企业内部规章处理的个人

1.罗小娜，女，环保能源公司安环部经理。未严格落实外来单位的安全管理，对外来人员的安全生产教育培训力度不够，对本次事故发生负有管理责任。建议由环保能源公司依据企业内部规章制度处理。

2.何江萍，女，江西同济公司驻垃圾发电项目监理，肇事检修门安装调试过程中的现场监理者。现场巡查不力，未及时发现

垃圾发电项目中杨耀喜、宋燕辉在开工资料未齐、部分资料不符

合要求的情况下违规安装卸料门及检修门，对本次事故发生负有现场管理责任。建议由江西同济公司依据企业内部规章制度处理。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未 履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.刘汝涛，男，上海佩佛公司经理，垃圾发电项目卸料门及检修门的项目负责人。现场安全技术交底不到位，对卸料门及检修门的安装指导不力，对本次事故发生负有管理责任。建议由上海佩佛公司依据企业内部规章制度处理。

(四)监管责任处理建议

1.宁乡市发展和改革局：根据市发改局能源事务中心主要职责[7]和湖南省安全生产委员会关于印发《湖南省重点行业领域安全生产监管责任分工》[8](湘安发〔2020〕4号)要求，宁乡市发改局对宁乡市生活垃圾焚烧发电项目监管不力，建议责令宁乡市发改局向宁乡市人民政府作出书面检查。

2.宁乡市城市管理和综合执法局：作为项目的业主单位，对项目检查不实不细，对可能发生安全事故的施工现场检查不到位，没有及时提醒消除安全隐患。建议责令宁乡市城管局向宁乡市人民政府作出书面检查。

3.宁乡市住房和城乡建设局：宁乡市住建局未有效督促并制止建筑主体未竣工验收的在建项目进行设备安装，建议责令宁乡市住建局向宁乡市人民政府作出书面检查。

(五)其他处理建议

1.上海佩佛公司作为卸料门及检修门的发包单位，现场安全技术交底不到位；现场指导安装不力；未设置防止检修门翻转倾

[7]《宁乡市能源事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》(宁编[2019]10号)第三条市能源事务中心的主要职责是：(三)协助市发展和改革局开展节能管理工作，维护能源秩序和能源安全，促进全市能源产业健康有序发展。

[8]《湖南省重点行业领域安全生产监管责任分工》第六条其他行业领域2、“风电、光伏和生物质等集中式发电项目建设安全监管由能源监管部门负责；风电、光伏和生物质等分布式发电项目建设安全监管由能源管理部门负责。

覆的有效防护措施或采取技术手段、管理措施消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由上海市嘉定区安委办协调相关单位依法处理。

2.曾文萍，女，江西同济公司驻垃圾发电项目总监理工程师。作为项目监理负责人，组织督促垃圾发电项目监理部相关岗位人员履行监理安全职责不到位；未及时向监管部门报告项目的设备安装情况；对项目的设备安全现场巡查巡检不细、管理不严，对事故发生负有管理责任，建议由宁乡市住建局依法处理。

六、事故防范和整改措施

有关各方要深刻汲取宁乡市生活垃圾焚烧发电项目“12·7”一般物体打击事故教训，认真分析事故发生原因，举一反三，全面加强安全生产管理，深入开展生产安全事故隐患排查治理。具体要落实如下防范措施：

(一)河南星邦公司要充分汲取事故教训，完善安全生产条件，强化安全管理措施，杜绝类似事故。一是完善公司安全生产管理制度和操作规程、配齐必要的安全管理人员，达到相应的安全生产条件再承接业务；二是要切实落实对作业人员的安全教育

培训，特别是要对一线作业人员培训安全操作规程、专项施工方案、辨识的安全风险及采取的管控措施，作业人员培训后必须经考核合格再安排上岗；三是要加强现场安全管理，要健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强事故隐患排查，及时发现并消除各类事故隐患。

(二)上海佩佛公司要汲取事故教训并举一反三，消除事故

隐患。一是要加强现场安全技术交底和安装指导，督促和指导安装单位进行技能培训，使从业人员掌握必要的安装技能；二是要对平躺安装的检修门进行全面的技术分析，查找可能存在的安全隐患并采取技术手段或者管理措施进行整改消除，杜绝类似事故的发生。

(三)江西同济公司要依法全面落实监理责任。一是要严格督促各工程监理部审查分包单位提交的资料和专项施工方案等，在施工资料不全或资料不符合实际等问题的情况下，要督促制止分包单位违规施工作业；二是要督促各工程监理部监理员加大现场的巡查检查力度，及时发现并制止现场的违规违章作业行为，发现生产安全隐患时要立即要求整改或者暂时停止施工，针对发现的安全隐患要加强巡查监管，形成闭环管理。

(四)环保能源公司要充分汲取事故教训，全面加强对分包单位的管理。一是要牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，始终把安全生产放在首要位置，切实维护人民群众生命财产安全；二是要将本次事故组织专门的学习、讨论、分析、反思，将事故中各方责任主体暴露的相关问题对号入座，并举一反

三消除事故隐患，杜绝类似事故；三是要查清分包单位情况，查明分包单位是否具有完成作业项目所必须的安全生产条件，加强对分包

单位的安全生产管理。

(五)监管单位要进一步提高思想站位，以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作。一是要全面落实“一厂出事故、万厂受教育”讲话精神，市相关监管部门要组织同类型项目开展专门

的学习，讨论本次事故教训，强化安全责任，落实防范措施；二是市发改局要进一步明晰安全监管职责，避免监管空白；市城管局要加强项目的现场检查，查实查细，消除事故隐患；市住建局要加强监管建筑主体未竣工验收的在建项目，防止因设备安装导致的事故发生。